

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 772/2531 นายประกิจ โพธิ์บริสุทธิ์
บริษัทนุรพาทรัสต์ จำกัด ฯ

โจทก์
จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา 904, มาตรา 916, มาตรา 982, มาตรา 985, มาตรา 1001

โจทก์มอบเงินแก่จำเลยจำนวนหนึ่งแล้วจำเลยได้ออกตั๋วสัญญาใช้เงินให้โจทก์ และโจทก์ได้สลักหลังมอบให้จำเลยซึ่งเป็นตัวแทนของโจทก์ในการซื้อขายหลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์ ฯ โดยตกลงกันให้จำเลยนำตั๋วสัญญาใช้เงินดังกล่าวมาหักหนี้ค่าซื้อหลักทรัพย์ที่โจทก์ค้างชำระ ดังนี้ เมื่อข้อเท็จจริงฟังไม่ได้ว่าจำเลยได้ซื้อหลักทรัพย์ให้โจทก์ ตั๋วสัญญาใช้เงินที่จำเลยรับไว้จึงปราศจากมูลหนี้ที่โจทก์จะต้องชำระแก่จำเลยจำเลยจึงไม่เป็นผู้ทรงและมีตั๋วสัญญาใช้เงินไว้ในครอบครองโดยฐานเป็นผู้รับเงิน คงเป็นเพียงผู้ยึดถือตั๋วสัญญาใช้เงินไว้แทนโจทก์เท่านั้น โจทก์ยังคงเป็นผู้ทรงและมีสิทธิฟ้องเรียกเงินตามตั๋วสัญญาใช้เงินจากจำเลยผู้ส่งจ่ายได้

ตัวสัญญาใช้เงินถึงกำหนดใช้เงินวันที่ 4 พฤษภาคม 2523 โจทก์ฟ้องคดีเมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2525 ยังไม่พ้นเวลา 3 ปี นับแต่วันตัวเงินถึงกำหนดใช้เงิน ฟ้องโจทก์จึงยังไม่ขาดอายุความตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1001

โจทก์ฟ้องว่า เมื่อวันที่ ๔ พฤษภาคม ๒๕๒๒ จำเลยออกตั๋วสัญญาใช้เงินโดยสัญญาว่าจะจ่ายเงินจำนวน ๖๙,๖๕๙.๖๕ บาท พร้อมด้วยดอกเบี้ยอัตราร้อยละสิบต่อปีแก่โจทก์ ในวันที่ ๔ พฤษภาคม ๒๕๒๓ ครั้นถึงวันครบกำหนด จำเลยผิดสัญญา

ชำระเงินแก่โจทก์ โดยอ้างว่านำเงินตามตั๋วสัญญาใช้เงินพร้อมดอกเบี้ยไปหักชำระหนี้เงินค่าหุ้นบริษัทต่าง ๆ ที่จำเลยได้ซื้อแทนโจทก์ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และโจทก์ได้มอบตั๋วสัญญาใช้เงินไว้เป็นประกัน การที่จำเลยนำจำนวนเงินตามตั๋วสัญญาใช้เงินไปหักชำระหนี้ค่าหุ้นที่ปราศจากมูลหนี้ต่อกัน จำเลยจึงต้องรับผิดชอบชำระหนี้แก่โจทก์ ขอให้บังคับจำเลยชำระเงินตามตั๋วสัญญาใช้เงินแก่โจทก์

จำเลยให้การว่า โจทก์ไม่ใช่ผู้ทรงตั๋วสัญญาใช้เงินตามฟ้อง เพราะตั๋วสัญญาใช้เงินดังกล่าวได้โอนกลับมาโดยโจทก์สละหลังมอบให้จำเลยเพื่อชำระหนี้บางส่วนในการซื้อขายหลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ่งโจทก์แต่งตั้งจำเลยเป็นตัวแทนในการซื้อขายหลักทรัพย์แทนโจทก์ และจำเลยได้สั่งซื้อให้ตามคำสั่งของโจทก์แล้ว โจทก์จึงไม่มีอำนาจฟ้อง และคดีโจทก์ขาดอายุความแล้ว ขอให้ยกฟ้องโจทก์

ศาลชั้นต้นพิพากษายกฟ้องโจทก์

โจทก์อุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษากลับ ให้จำเลยชำระเงินแก่โจทก์ ๖๙,๖๕๙.๖๕ บาท พร้อมดอกเบี้ย

จำเลยฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า ข้อเท็จจริงฟังได้ว่า โจทก์มอบเงินให้จำเลย จำเลยได้ออกตั๋วสัญญาใช้เงินฉบับพิพาทให้โจทก์ โจทก์ได้สละหลังมอบให้จำเลยซึ่งเป็นตัวแทนของโจทก์ในการซื้อขายหลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยมีข้อตกลงกันให้จำเลยนำตั๋วสัญญาใช้เงินดังกล่าวมาหักชำระหนี้ค่าหลักทรัพย์ที่โจทก์ค้างชำระ และโจทก์จำเลยตกลงให้ศาลรับฟังข้อเท็จจริงในคดีของศาลชั้นต้น ข้อเท็จจริง

ในคดีดังกล่าวศาลชั้นต้นเห็นว่า ฟังไม่ได้ว่าจำเลยในคดีนี้ได้ซื้อหลักทรัพย์ให้โจทก์ในคดีนี้ตามสั่ง พิพากษายกฟ้อง คดีถึงที่สุด ดังนั้น ข้อเท็จจริงในคดีดังกล่าวจึงผูกพันโจทก์จำเลยในคดีนี้ เมื่อข้อเท็จจริงฟังไม่ได้ว่า จำเลยได้ซื้อหลักทรัพย์ให้โจทก์ตามคำสั่ง ตัวสัญญาใช้เงินที่จำเลยรับไว้จึงปราศจากมูลหนี้ที่โจทก์จะต้องชำระแก่จำเลยกรณีจึงไม่ถือว่า จำเลยเป็นผู้ทรงและมีตัวสัญญาใช้เงินไว้ในครอบครองโดยฐานเป็นผู้รับเงิน ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา ๙๐๔ จำเลยเป็นเพียงผู้ยึดถือตัวสัญญาใช้เงินไว้แทนโจทก์เท่านั้น โจทก์ยังคงเป็นผู้ทรงและมีสิทธิฟ้องเรียกเงินตามตัวสัญญาใช้เงินจากจำเลยผู้ส่งจ่ายได้ จำเลยจึงต้องรับผิดชอบชำระเงินให้โจทก์ตามฟ้อง

ตัวสัญญาใช้เงินพิพาทถึงกำหนดใช้เงินวันที่ ๔ พฤษภาคม ๒๕๒๓ โจทก์ฟ้องคดีเมื่อวันที่ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๒๕ ยังไม่พ้นเวลา ๓ ปี นับแต่ตัวถึงกำหนดใช้เงิน ฟ้องโจทก์จึงไม่ขาดอายุความตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา ๑๐๐๑

พิพากษายืน

(สุทิน นนทแก้ว-เสรี แสงศิลป์-อากาศ บำรุงชีพ)

ศาลแพ่ง - นายอรุณ น้าประเสริฐ

ศาลอุทธรณ์ - นายวิทวัส อยู่วัฒนา

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้นหมายเหตุ

ต้น